

CONTRAT DE COLLABORATION

EN MATIÈRE DE L'IMPORT / L'EXPORT ET DE L'EXPERTISE DOUANIÈRE

(Régi par le droit de la République Démocratique du Congo et les Actes Uniformes OHADA)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société **SILO-CONGO SARL**, société de droit congolais, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) sous le numéro **CD/LSH/RCCM/17-05208**, Numéro d'Identification Nationale (NIF) **A2035646T**, ayant son siège social au croisement des Avenues Lufira et Square Arthur Forest, Ville de Lubumbashi, Commune Lubumbashi, RDC, régulièrement agréée au numéro 198 pour l'exercice des activités Import / Export et l'expertise douanière de la RDC, représentée aux fins des présentes par Monsieur **Patrick MUKENDI**, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,

Ci-après dénommée « le Prestataire » ou « **SILO-CONGO** »,

D'UNE PART,

ET

La société **ESPERENCE MINING**, [forme juridique à préciser —SARL/SA/SAS], société de droit congolais, immatriculée au RCCM sous le numéro **[À COMPLÉTER]**, ayant son siège social à **[Adresse complète à compléter]**, représentée aux fins des présentes par **[Nom et qualité du représentant légal à compléter]**, dûment habilité(e) à cet effet,

Ci-après dénommée « le Client »,

D'AUTRE PART,

Le Prestataire et le Client étant ci-après désignés individuellement « une Partie » et collectivement « les Parties ».

PRÉAMBULE

Le Prestataire est une société de logistique spécialisée dans l'import / Export et l'expertise douanière en République Démocratique du Congo, régulièrement autorisée à exercer ces activités conformément aux lois et règlements congolais en vigueur.

Le Client est une société active dans le secteur minier, qui a besoin, dans le cadre de son activité, de recourir aux services de transit, de transport et de dédouanement du Prestataire pour l'importation et, ou l'exportation de ses marchandises, équipements et intrants.

Les Parties conviennent que le présent contrat est régi, à titre principal, par le droit de la République Démocratique du Congo, en ce compris les Actes Uniformes adoptés par l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), applicables de plein droit en RDC depuis son adhésion au Traité de Port-Louis, et notamment l'Acte uniforme relatif au droit commercial général (AUDCG) et l'Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route (AUCTMR), ainsi que, à titre supplétif, par le Code civil congolais, Livre III.

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 — DÉFINITIONS

Pour les besoins du présent contrat, les termes ci-après ont la signification suivante :

- « **Marchandises** » : tout bien, équipement, intrant ou produit confié par le Client au Prestataire aux fins de l'Import / Export et l'expertise douanière ;

- « **Instructions** » : toute directive écrite du Client relative à la nature, la destination, la valeur, le mode de transport et les conditions particulières applicables aux Marchandises ;
- « **Facture** » : tout document émis par le Prestataire détaillant les débours, droits, taxes, honoraires et frais d'intervention afférents à une opération déterminée ;
- « **Note de débit** » : tout document complémentaire à la Facture réclamant le remboursement de débours engagés pour le compte du Client ;
- « **Jour ouvrable** » : tout jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié légal en République Démocratique du Congo ;
- « **Actes Uniformes** » : les actes adoptés par l'OHADA, applicables de plein droit sur le territoire de la République Démocratique du Congo ;
- « **Sanctions** » : toute mesure restrictive, embargo commercial ou sanction économique et financière applicable telle que définie à l'Article 14 des présentes.

ARTICLE 2 — OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet de définir les termes et conditions dans lesquels le Prestataire fournira au Client des services de l'Import / Export et l'expertise douanière de Marchandises, ainsi que les droits et obligations réciproques des Parties à cet égard.

Le présent contrat ne constitue pas un contrat-cadre exclusif : chaque opération donnera lieu à des Instructions particulières du Client, formant, avec les présentes, l'ensemble contractuel applicable à ladite opération.

Le présent contrat pourra être amendé par avenant écrit, signé par les représentants dûment habilités des deux Parties, chaque fois que nécessaire.

ARTICLE 3 — DÉCLARATIONS ET GARANTIES DES PARTIES

3.1 Déclarations et garanties du Prestataire

Le Prestataire déclare et garantit :

- a) qu'il est régulièrement constitué et immatriculé conformément à l'Acte uniforme relatif au droit commercial général et au droit des sociétés commerciales, et qu'il dispose de la capacité juridique et des agréments requis pour exercer les activités de l'Import/Export et l'expertise douanière conformément aux lois et règlements en vigueur en RDC ;
- b) qu'il exécutera les obligations mises à sa charge par les présentes, ainsi que les Instructions du Client relatives aux opérations de transit, de transport et de dédouanement, avec la diligence et le professionnalisme attendus d'un commissionnaire de transport, conformément aux règles de la profession et aux Actes Uniformes applicables ;
- c) qu'il n'est soumis à aucune procédure de faillite, de liquidation, de règlement préventif ou de redressement judiciaire susceptible d'affecter l'exécution du présent contrat.

3.2 Déclarations et garanties du Client

Le Client déclare et garantit :

- a) que l'ensemble des informations et coordonnées communiquées dans le cadre du présent contrat sont authentiques, exactes et à jour, et qu'il a pris connaissance des conditions de prestation et les accepte dans leur intégralité ;
- b) qu'il s'engage à respecter scrupuleusement les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo applicables à l'importation, l'exportation et/ou l'exploitation de ses Marchandises, et qu'il remplit toutes les conditions légales requises à cet effet ;
- c) que les Marchandises confiées au Prestataire ne sont grevées d'aucune restriction légale, sanction ou mesure prohibitive qui ferait obstacle à leur transit, transport ou dédouanement.

ARTICLE 4 — OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE

Dans l'exécution des prestations objet du présent contrat, le Prestataire s'engage à :

- agir en bon professionnel de l'Import/Export et l'expertise douanière, avec diligence, loyauté et transparence ;
- tenir le Client informé, dans des délais raisonnables, de l'avancement des opérations, de tout incident, retard ou difficulté rencontré dans l'exécution de sa mission ;
- affecter aux opérations du Client des moyens humains et matériels adaptés à la nature et au volume des Marchandises ;
- conserver et tenir à disposition du Client, pendant la durée légale de prescription, l'ensemble des documents douaniers, de transport et comptables afférents aux opérations réalisées pour son compte ;
- gérer les fonds qui lui sont remis par le Client pour le paiement des droits, taxes et débours avec la diligence d'un mandataire, et en rendre compte selon les modalités de conciliation prévues à l'Article 5 ;
- souscrire et maintenir en vigueur une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les activités de transit, transport et dédouanement, dont il justifiera au Client sur simple demande ;
- détenir et maintenir valides l'ensemble des agréments, licences et autorisations administratives requis par la réglementation congolaise pour l'exercice de ses activités.

ARTICLE 5 — OBLIGATIONS DU CLIENT

Le Client s'engage à :

- fournir au Prestataire, en temps utile et par écrit, des Instructions précises, complètes et conformes à la réalité des Marchandises (nature, valeur, quantité, poids, destination) ;
- transmettre au Prestataire l'ensemble des documents, licences d'importation/exportation et autorisations administratives nécessaires à l'exécution des opérations, avant tout début d'exécution ;
- provisionner par avance, ou rembourser sans délai, les débours, droits et taxes exposés par le Prestataire pour son compte, conformément aux Instructions préalablement approuvées ;
- désigner un interlocuteur habilité pour la validation des Instructions et le suivi des opérations ;
- s'assurer que les Marchandises confiées ne contreviennent à aucune disposition légale, douanière ou de sécurité applicable en RDC.

5.1 Conciliation des comptes

Une conciliation des comptes entre les Parties aura lieu chaque mois, sur la base du relevé transmis par le Prestataire, ou à tout moment sur simple demande écrite de l'une des Parties. Si aucune conciliation n'a pu être signée dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant la demande de conciliation, le Prestataire se réserve le droit d'adresser au client un relevé de compte mensuel récapitulant les factures émises, payées et en cours, sans préjudice du droit du Client de contester, par écrit et de manière motivée, toute écriture dans les conditions de l'Article 8.

ARTICLE 6 — DURÉE, SUSPENSION ET RÉSILIATION

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties et demeure valable pour une durée de deux (2) ans.

Il peut prendre fin :

- par l'exécution complète des obligations réciproques ou la cessation de toute relation commerciale entre les Parties ;
- par résiliation unilatérale ou d'un commun accord, moyennant un préavis écrit d'un (1) mois ;
- par résiliation pour faute, en cas de manquement grave d'une Partie à l'une quelconque de ses obligations essentielles non réparé dans un délai de quinze (15) jours suivant une mise en demeure écrite restée sans

effet ; un préavis d'un (1) mois s'applique alors, période durant laquelle chaque Partie demeure tenue au respect de ses obligations, afin de permettre une séparation sans dette ni créance réciproque non liquidée.

Toute résiliation ou annulation du présent contrat devra être notifiée par écrit conformément à l'Article 18. En cas de résiliation, d'annulation ou de cessation des relations commerciales, toute somme due par l'une des Parties à l'autre devra être payée conformément aux Articles 8 et 9 des présentes, dans un délai de trente (30) jours suivant la date d'effet de la résiliation.

ARTICLE 7 — NATURE DES PRESTATIONS

Le Prestataire s'engage à fournir au Client, selon les Instructions écrites transmises pour chaque opération, tout ou partie des prestations suivantes :

- Dédouanement
- Services connexes
- Transport domestique
- Transport des marchandises

Les prestations effectivement sollicitées pour chaque opération seront précisées dans le bon de commande, la lettre d'instruction ou tout écrit équivalent émanant du Client, qui prévaudra sur toute mention générale du présent article.

ARTICLE 8 — CONDITIONS DE FACTURATION

Les tarifs des prestations sont établis sous forme de cotation préalable transmise au Client avant exécution de l'opération. Les Parties conviennent de se conformer aux règles suivantes :

- a) la facture finale, détaillant les débours, droits et taxes, autres frais, coûts d'intervention et honoraires, accompagnée des pièces justificatives, est transmise par le Prestataire au Client ;
- b) les factures et notes de débit sont communiquées au Client à la plus proche opportunité suivant la clôture de l'opération ;
- c) le Client dispose d'un délai de sept (7) à dix (10) jours ouvrables à compter de la réception d'une facture ou note de débit pour la contester par écrit, motivé, adressé au gestionnaire de dossier et au service recouvrement du Prestataire, avec copie au contact logistique désigné ; passé ce délai, la facture est réputée acceptée par le Client ;
- d) en cas de contestation d'une facture, seul le montant contesté fait l'objet du litige ; le solde non contesté devra être payé dans le délai fixé à l'Article 9 ;
- e) la devise de facturation est le Dollar des États-Unis (USD), le taux de conversion applicable étant celui précisé à l'Article 9 ;
- f) en cas d'écart entre le montant de la cotation initiale et celui de la facture finale : (i) les frais supplémentaires liés aux droits et taxes, dûment justifiés devront être payés dans les conditions du présent contrat, sous réserve que le Client ait donné son accord préalable sur le principe de ces coûts ; (ii) tout frais supplémentaire lié aux interventions et honoraires devra faire l'objet d'une approbation écrite préalable du Client ; (iii) les frais supplémentaires résultant d'un retard dans la transmission de la documentation, d'un défaut de préfinancement ou d'une instruction erronée du Client resteront à la charge exclusive de ce dernier.

ARTICLE 9 — PAIEMENT

Le Client s'engage à régler les factures et notes de débit du Prestataire dans un délai de trente (30) jours à compter de leur réception.

Le paiement s'effectue en USD, pour le montant mentionné sur la facture ou la note de débit. Si le paiement est effectué en Francs Congolais (CDF), il sera calculé sur la base du taux de change vendeur pratiqué par la Banque Centrale du Congo (BCC) à la date du paiement, appliqué au montant équivalent en USD figurant sur la facture ou la note de débit.

Toute somme non payée à son échéance porte intérêt de plein droit fixé au taux de 0,2%, sans mise en demeure préalable, sans préjudice de la faculté pour le Prestataire de suspendre l'exécution de toute nouvelle opération jusqu'à apurement complet des sommes échues, conformément aux dispositions de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général applicables aux relations entre commerçants.

ARTICLE 10 — CONDITIONS DE LIVRAISON (CL)

Les délais indicatifs de mainlevée des Marchandises sont les suivants, sous réserve des délais propres aux administrations douanières et portuaires, échappant au contrôle du Prestataire :

Mode de transport	Délai normal (jours ouvrables)	Délai urgent (jours ouvrables)
Aérien	3 à 4 jours	2 à 3 jours
Route	5 à 7 jours	3 à 4 jours

Les délais ci-dessus constituent des délais indicatifs, fixés sur la base d'une exécution normale des formalités, et ne sauraient engager la responsabilité du Prestataire en cas de retard imputable à une administration, à un tiers ou à un cas de force majeure au sens de l'Article 15.

ARTICLE 11 — CONFIDENTIALITÉ, NON-DÉBAUCHAGE ET ÉTHIQUE

Les Parties s'engagent à maintenir la stricte confidentialité des termes et conditions du présent contrat, de ses annexes et avenants éventuels, ainsi que de tout document échangé entre elles, et à ne pas les divulguer à des tiers sans l'accord écrit préalable de l'autre Partie, sauf obligation légale, réglementaire ou judiciaire de divulgation. Cette obligation demeure applicable pendant une durée de deux (2) ans à compter de la cessation du présent contrat.

Chaque Partie s'engage à ne pas débaucher, directement ou indirectement, le personnel de son cocontractant pendant la durée du présent contrat et pendant les douze (12) mois suivant son terme.

Les Parties s'engagent à exercer leurs activités respectives dans le strict respect des lois congolaises et des standards internationaux applicables en matière de lutte contre la corruption, notamment à ne consentir, offrir ou accepter aucun paiement, avantage ou gratification indu à l'endroit d'agents publics, y compris d'anciens, en lien avec l'exécution du présent contrat.

ARTICLE 12 — RÈGLEMENT AMIABLE DES DIFFÉRENDS

En cas de désaccord, les Parties privilégieront un règlement amiable. À cette fin, les Parties, ou leurs représentants expressément désignés à cet effet, se rencontreront dans un délai de quinze (15) jours suivant la notification écrite de la Partie la plus diligente, exposeront leurs arguments respectifs et s'efforceront de trouver une solution mutuellement satisfaisante.

À défaut d'accord amiable dans un délai de trente (30) jours suivant cette rencontre, le différend sera soumis aux stipulations de l'Article 16 des présentes.

ARTICLE 13 — CONFORMITÉ, SANCTIONS INTERNATIONALES ET LUTTE ANTI-BLANCHIMENT

Les Parties conviennent que toutes les activités envisagées au titre du présent contrat seront exécutées conformément aux Sanctions et aux lois applicables, et ne seront pas prohibées par celles-ci.

Si, à tout moment pendant la durée du présent contrat, une modification législative, l'entrée en vigueur de nouvelles Sanctions ou restrictions commerciales, ou toute autre circonstance liée aux Sanctions, affecte de manière significative (i) l'exécution du présent contrat par l'une des Parties, en ce compris sa capacité à reprendre livraison, accepter les services, effectuer un paiement requis ou assurer le transport des Marchandises, ou (ii) l'importation dans le pays de destination prévue, alors, nonobstant toute stipulation contraire, la Partie affectée pourra, moyennant notification écrite à l'autre Partie, résilier le présent contrat sans indemnité ni responsabilité supplémentaire pour l'une ou l'autre des Parties.

Le terme « Sanctions » désigne toute sanction économique, financière ou tout embargo commercial ou mesure restrictive similaire, imposé, administré ou appliqué par un gouvernement, une organisation gouvernementale ou

intergouvernementale ou toute autorité compétente, y compris, sans s'y limiter, celles imposées par l'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne, ou toute autre juridiction applicable, y compris les États-Unis d'Amérique dans la mesure applicable.

Chaque Partie s'engage à respecter la réglementation congolaise en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et à coopérer de bonne foi aux mesures de vigilance (connaissance du client, traçabilité des fonds) que l'autre Partie serait tenue de mettre en œuvre à ce titre.

ARTICLE 14 — FORCE MAJEURE

Aucune des Parties ne pourra être tenue responsable de l'inexécution ou du retard dans l'exécution de ses obligations lorsque celui-ci résulte d'un cas de force majeure, entendu comme tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens du droit congolais et des principes généraux applicables en la matière, notamment : catastrophe naturelle, guerre, émeute, acte de terrorisme, grève générale, décision d'une autorité gouvernementale ou douanière, fermeture de frontière, épidémie ou pandémie.

La Partie affectée devra notifier l'autre Partie par écrit dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la survenance de l'événement, en précisant sa nature et sa durée prévisible. Les obligations affectées seront suspendues pendant la durée de l'événement. Si celui-ci se poursuit au-delà de soixante (60) jours calendaires, chaque Partie pourra résilier le présent contrat par notification écrite, sans indemnité de part ni d'autre, sous réserve du règlement des sommes dues au titre des opérations déjà exécutées.

ARTICLE 15 — DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES

Le présent contrat est régi par le droit de la République Démocratique du Congo, en ce compris les Actes Uniformes de l'OHADA applicables de plein droit sur le territoire congolais depuis l'adhésion de la RDC au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, et notamment l'Acte uniforme relatif au droit commercial général et l'Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route, ainsi que, à titre supplétif, le Code civil congolais.

Pour l'exécution des présentes, les Parties élisent domicile aux adresses indiquées en tête du présent contrat.

Tout différend relatif à la formation, à l'exécution, à l'interprétation, à la violation ou à la résiliation du présent contrat, qui n'aurait pu être réglé à l'amiable conformément à l'Article 13, sera tranché définitivement par voie d'arbitrage, conformément à l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage et, au choix du demandeur, selon le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA, siégeant à Abidjan, ou selon le Règlement d'arbitrage de tout centre d'arbitrage compétent siégeant en République Démocratique du Congo dont les Parties conviendraient par avenant. L'arbitrage sera mené par un arbitre unique, sauf accord contraire des Parties, se tiendra à Lubumbashi et sera conduit en langue française. La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les Parties, et bénéficiera, selon le cas, de l'exequatur prévu par l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE).

Il est précisé que le recours aux Cours et Tribunaux congolais et in fine à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage OHADA.

ARTICLE 16 — PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Dans la mesure où l'exécution du présent contrat implique le traitement de données à caractère personnel (notamment relatives aux préposés, mandataires ou représentants des Parties), chaque Partie s'engage à traiter ces données conformément à la réglementation congolaise applicable en la matière et aux bonnes pratiques internationalement reconnues, à les conserver de manière sécurisée, et à ne les utiliser qu'aux fins strictement nécessaires à l'exécution du présent contrat.

ARTICLE 17 — NOTIFICATIONS

Toute notification requise ou permise au titre du présent contrat sera valablement effectuée par écrit, remise en main propre contre décharge, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, ou par courrier électronique avec accusé de réception, aux adresses des Parties telles qu'indiquées en tête des présentes, ou à toute

autre adresse notifiée par écrit conformément au présent article. Toute notification sera réputée reçue à la date de sa remise effective ou, en cas d'envoi recommandé, à la date figurant sur l'accusé de réception.

ARTICLE 18 — DISPOSITIONS DIVERSES

19.1 Intégralité de l'accord

Le présent contrat, ses annexes et tout avenant écrit signé par les Parties expriment l'intégralité de l'accord entre elles relatif à son objet et se substituent à tout accord, écrit ou verbal, antérieur portant sur le même objet.

19.2 Nullité partielle

Si l'une des stipulations du présent contrat est jugée nulle, illicite ou inapplicable, les autres stipulations demeureront pleinement en vigueur ; les Parties s'efforceront de bonne foi de remplacer la stipulation affectée par une disposition valable traduisant au mieux leur intention initiale.

19.3 Cession

Aucune Partie ne pourra céder ou transférer, en tout ou partie, les droits et obligations résultant du présent contrat sans l'accord écrit préalable de l'autre Partie.

19.4 Non-renonciation

Le fait pour une Partie de ne pas se prévaloir d'un manquement de l'autre Partie à l'une quelconque des obligations visées au présent contrat ne saurait être interprété comme une renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

19.5 Langue et exemplaires

Le présent contrat est rédigé en langue française, laquelle fait seule foi entre les Parties. Il est établi en deux (2) exemplaires originaux, un pour chacune des Parties.

ARTICLE 19 — FRAIS DE SERVICES ET GRILLE TARIFAIRE

Sans préjudice de la cotation applicable à chaque opération conformément à l'Article 8 :

- pour toute facture comportant vingt (20) articles (« Items ») et au-delà, le Prestataire facturera cinq (5) USD par Item supplémentaire ;
- lorsqu'une expédition fait l'objet de plusieurs déclarations douanières, le Prestataire émettra des notes de débit distinctes comprenant les droits et taxes ainsi que les coûts d'intervention afférents à chacune ;
- les honoraires du Prestataire sont soumis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) au taux de seize pour cent (16 %), conformément à la législation fiscale congolaise en vigueur.

Grille tarifaire indicative — Annexe 1 (à compléter et à parapher par les deux Parties) :

Mode	Nature du service	Coût — libération normale (USD, hors TVA)	Coût — mainlevée urgente (USD, hors TVA)
Voie aérienne	Laissez-suivre / Honoraires / Intervention / Feri / Assurance / Tresco / Ouverture LIB/Frais Bancaires	50/300/500/at cost/at cost/at cost/100/1,25% du solde à payer	[*]
Voie routière	Feri / Assurance / NAC (note d'acceptation quarantaine) / Scellé électronique / Ouverture LIB / Intervention / Honoraires / Parking/Frais Bancaires	At cost/at cost/15/30/100/600/400/at cost/1,25% du solde à payer	[*]

Fait à LUBUMBASHI, le /07/2026, en deux (2) exemplaires originaux.

Coordonnées bancaires du Prestataire (SILO-CONGO SARL) :

Banque	RAWBANK ou EQUITY
Compte USD	05130-01029806001-18 ou 555200112165187
Titulaire	SILO SARL ou SILO CONGO SARLU

Coordonnées bancaires du Client (ESPERENCE MINING) :

Banque	[À compléter]
N° de compte	[À compléter]

Pour le Prestataire

Patrick MUKENDI
Directeur Général



Handwritten signature of Patrick MUKENDI

Pour le Client

[Nom du représentant]
Directeur Général

Handwritten signature of the client representative

Stamp of ESPERANCE MINING SARL. The stamp contains the text: ESPERANCE MINING SARL, ESPERANCE MINING, DIRECTION GENERALE, CONGO (RD) SOUS-PRÉFECTURE, ESPERANCE MINING SARL, ESPERANCE MINING, DIRECTION GENERALE, CONGO (RD) SOUS-PRÉFECTURE.

Handwritten signature of the client representative

Handwritten text: of Fall SAV